Doctrine

Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza collegiale 27/01/2014, n. 402

CASS Sentenza 18 gennaio 2001 > CASS Sentenza 22 gennaio 2002 > CS Decreto decisorio 19 luglio 2012 > CS Decreto decisorio 11 marzo 2013 > **CS Ordinanza collegiale 27 gennaio 2014** > CS Improcedibile Sentenza 15 ottobre 2015

Sul provvedimento

Citazione : Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza collegiale 27/01/2014, n. 402

Giurisdizione : Consiglio di Stato

Numero : 402

Data del deposito : 27 gennaio 2014

Fonte ufficiale : Scarica documento

Testo completo

N. 00402/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01939/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1939 del 2002, proposto dai signori BA SE e LV HI, rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Stella Richter e Marco Dalla Fior, con domicilio eletto presso il primo in Roma, viale G. Mazzini, n. 11;

contro

Comune di Ala, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Storace e Massimo Zanoni, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Crescenzio, n. 20;

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. del Trentino - Alto Adige sede di Trento - n. 703 del 13 dicembre 2001 concernente ingiunzione di demolizione e ripristino per lavori abusivi.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ala;

Viste le memorie difensive;

Vista l'istanza di rinvio (o differimento dell'udienza pubblica fissata per il giorno 16 gennaio 2014), depositata dalle parti appellanti il 20 dicembre 2013 e giustificata dalla *<<...possibilità di giungere ad una regolarizzazione dell'abuso, previo pagamento di una sanzione pecuniaria pari....>>* tanto *<<..sulla scorta di una sopravvenuta modifica alla disciplina urbanistica provinciale ...>>* ;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 71, comma 1, cod. proc. amm.;

Preso atto che:

a) il presente giudizio di appello risulta pendente dal 2001;

b) con decreto n. 1862 del 19 luglio 2012 il ricorso è stato dichiarato perento ma che su opposizione degli appellanti – che hanno affermato di avere interesse attuale alla coltivazione del giudizio - la causa, ai sensi dell'art. 1, co. 2, disp. trans. c.p.a., è stata rimessa sul ruolo dal decreto n. 252 del 2013;

c) il Comune di Ala non si è opposto alla richiesta di rinvio;

Ritenuto che attesa la vetustà della causa è opportuno:

d) da un lato, prevenire domande di liquidazione dell'indennizzo ai sensi della l. n. 89 del 2001, evidenziando che il prolungamento del presente giudizio è dovuto al contegno delle parti appellanti (ai fini di cui all'art. 2, co.2 e 2- *quinquies* , lett. f), l. n. 89 del 2001 cit.);

e) dall'altro, disporre la cancellazione della causa dal ruolo in base alla norma sancita dall'art. 71, co.1, c.p.a. in modo da non rendere vano il decorso del tempo (posto che trascorso un anno dalla data della cancellazione dal ruolo il ricorso dovrà essere dichiarato perento ai sensi dell'art. 81 c.p.a.), così realizzandosi un contemperamento fra il principio dispositivo che innerva il processo amministrativo e il valore della ragionevole durata del processo;

Osservato che la cancellazione della causa dal ruolo - come statuito dalla più attenta giurisprudenza di questo Consiglio che ne ha individuato in modo rigoroso natura, funzione e confini (cfr. Sez. VI, 19 gennaio 2012, n. 192, cui si rinvia a mente dell'art. 88, co. 2, lett. d), c.p.a.) – :

f) deve essere sinteticamente motivata;

g) può provenire indifferentemente dal collegio (ed assumere la forma dell'ordinanza), ovvero dal presidente (ed assumere in tal caso la forma del decreto come *contrarius actus* rispetto al decreto di fissazione dell'udienza a lui riservato);

h) non incide *ex se* (ove non reiterata), sulla sussistenza delle condizioni dell'azione (in particolare interesse ad agire), presupponendo la persistenza della volontà, in capo all'interessato, di arrivare ad una, sia pur futura, definizione della domanda di giustizia.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, cancella la causa dal ruolo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Mario Luigi Torsello, Presidente

Vito Poli, Consigliere, Estensore

Francesco Caringella, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)